Trong giai đoạn điều tra, gia đình Phương đã mang 20 triệu đồng tới bồi thường cho chị Kim nhưng chị Kim không nhận vì cho rằng 20 triệu đồng là quá ít. Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang Toà án, chị Kim gặp ông Hải đề nghị nếu ông Hải bồi thường 150 triệu đồng (bao gồm cả phần bồi thường của Hoàng, sau đó ông Hải sẽ yêu cầu Hoàng thanh toán) thì chị Kim sẽ rút yêu cầu khởi tố đối với Phương và vận động anh Nam đề nghị Toà án giảm nhẹ cho Phương, Hoàng. Ông Hải đến hỏi anh (chị) như sau: "Nếu theo pháp luật thì chúng tôi phải bồi thường những khoản nào, tổng cộng là bao nhiêu cho anh Nam và chị Kim? Tôi có nên chấp nhận đề nghị của chị Kim hay không?"

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) sẽ trả lời những câu hỏi của ông Hải như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án, Phương tái phát bệnh lao phổi, sức khoẻ rất yếu. Anh (chị) đã đề xuất với Toà án thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Phương từ biện pháp tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, Toà án nhân dân thành phố H không đồng ý với đề xuất này của anh (chị) vì cho rằng Phương phạm tội rất nghiệm trọng nên theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự thì phải áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phương.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về cách giải quyết của Toà án nhân dân thành phố H? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Ngày 18/2/2005, Toà án nhân dân thành phố H mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án nêu trên. Tại phiên toà, có mặt Phương, Hoàng, Nam, Kim, ông Hải và người giám định. Trong phần thủ tục bắt đầu phiên toà, sau khi nghe chủ toạ phổ biến quyền và nghĩa vụ của người bị hại, anh Nam đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên toà để trưng cầu giám định về tỉ lệ thương tật của mình vì thời gian gần đây anh Nam thường xuyên bị đau cánh tay do bị Phương, Hoàng đập gậy tre vào. Chủ toạ phiên toà yêu cầu anh (chị) phát biểu ý kiến về vấn đề này.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh (chị) hãy cho biết ý kiến của mình?

Tình tiết bổ sung

Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên toà đã làm rõ được nội dung vụ án như phần dữ kiện chung của đề bài. Phương không dùng gậy tre đe doạ anh Nam mà chỉ đứng đó xem Hoàng đe doạ lấy tiền của anh Nam. Chị Kim khai vì muốn nhanh chóng được về nên buộc phải chiều Hoàng và Phương. Số tiền và tài sản trị giá 5 triệu đồng đã được thu hồi trả lại cho anh Nam. Trong quá trình điều tra và tại phiên toà, Phương thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Gia đình Phương đã tự nguyện bồi thường cho chị Kim 40 triệu đồng.

Câu hỏi 8 (1,5 điểm): Anh (chị) hãy nêu những điểm chính trong luận cứ bào chữa cho Phương.

Tình tiết bổ sung

Toà án cấp sơ thẩm xử phạt Phương 10 năm tù. Sau khi xét xử sơ thẩm, ông Hải đi công tác nước ngoài trong thời gian 4 năm. Bà Hướng (mẹ của Phương) nhờ luật sư soạn thảo ba lá đơn kháng cáo (của bà, của Phương và của luật sư) để đề nghị Toà án giảm nhẹ hình phạt cho Phương.

Câu hỏi 9 (0,5 điểm): Anh (chị) có nhất trí với đề nghị của bà Hướng hay không và cần giải thích cho bà Hướng như thế nào?

Câu hỏi 10 (1 điểm): Hãy giúp thân chủ làm đơn kháng cáo.

1/ - Cướp tài sản

- hiếp dâm

2/ không đồng ý vì việc tổ chức lễ hỏi này là việc riếng cá nhân của Hoàng.

3/ cưỡng dâm vì Hoàng và Phương ý thức được việc Kim cho chúng giao cấu vì sợ.

4/ trao đổ với CQĐT: